


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SANTANA DE PARNAÍBA
FORO DE SANTANA DE PARNAÍBA
2ª VARA CÍVEL
**RUA PROFESSOR EUGENIO TEANI, 215, Santana de Parnaíba - SP -
CEP 06502-025**
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min
SENTENÇA

Processo Digital nº: **1011968-43.2021.8.26.0529**
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Compra e Venda**
 Requerente: **Sergio Nunes da Rocha e outro**
 Requerido: **Nova Aldeia Empreendimentos Imobiliarios Ltda e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ**

Vistos.

Trata-se de ação de reparação de danos cumulada com pedido liminar de tutela de urgência ajuizada por **Sergio Nunes da Rocha e Juliana Augusta Vilela Rocha** em desfavor de **Nova Aldeia Empreendimentos Imobiliarios Ltda e Lote 01 Empreendimentos S.A.**

Aduz a parte autora, em síntese, que celebrou compromisso de compra e venda com as requeridas, comprometendo-se à aquisição de um terreno. Relatam que as obras de infraestrutura deveriam ter sido concluídas em até o final de 2015, no entanto, ainda não foram entregues. Mencionam que a demora gerou danos. Pugnam pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por lucros cessantes e devolução dos pagos pelo IPTU. Instruem a inicial com documentos (fls. 10/75).

Em sede de contestação (fls. 151/184), as requeridas, preliminarmente, alegam a inépcia da inicial. No mérito, defendem a que a legislação pertinente ao caso permite que as obras sejam concluídas em até quatro anos a partir da aprovação do loteamento pela prefeitura. Argumentam que o loteamento foi entregue em setembro de 2017. Por essas razões, insurgem-se contra os pedidos autorais. Anexam documentos (fls. 131/199).

É o relatório.

Fundamento e decidido.

De prôemio, rejeito a alegada inépcia da inicial. Isso porque, nos termos do art. 330, § 1º, do CPC, a petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, os pedidos forem indeterminados ou incompatíveis entre si, ou se da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. E, no caso, as causas de pedir mediata e imediata e os pedidos descritos

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SANTANA DE PARNAÍBA

FORO DE SANTANA DE PARNAÍBA

2ª VARA CÍVEL

RUA PROFESSOR EUGENIO TEANI, 215, Santana de Parnaíba - SP -
CEP 06502-025**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**

na exordial possibilitam a plena compreensão fática e o exercício do contraditório e da ampla defesa. A existência do direito alegado é objeto da produção probatória e se relaciona exclusivamente ao mérito da demanda.

Assim, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito, que comporta julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC, uma vez que a matéria discutida é unicamente de direito e se faz prescindível a produção de outros elementos probatórios para o deslinde da demanda.

Cinge a controvérsia sobre a mora da ré e ao dever de indenizar.

A pretensão autoral procede.

No ponto, o feito versa sobre relação de consumo, conforme se depreende do disposto nos arts. 2º e 3º, § 2º, do CDC, porquanto a demanda é fornecedora habitual de serviços que são utilizados pelo ora requerente na condição de destinatário final, tanto fático quanto econômico.

Nesse cenário, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de suas características, qualidades e preço (art. 6º, III, do CDC), sendo vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor e exigir dele vantagem manifestamente excessiva (art. 39, IV e V, do CDC).

Na mesma linha, *“os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”* (art. 46 do CDC), e *“as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”* (art. 47 do CDC).

Ainda, são consideradas abusivas e, por consequências, nulas, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, bem como aquelas que estejam em desacordo com o



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SANTANA DE PARNAÍBA

FORO DE SANTANA DE PARNAÍBA

2ª VARA CÍVEL

RUA PROFESSOR EUGENIO TEANI, 215, Santana de Parnaíba - SP -
CEP 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

sistema de proteção ao consumidor (art. 51, IV e XV, do CDC).

Noutro vértice, com fundamento no art. 6º, V, parte final, do CDC, que adota a teoria da base objetiva do negócio jurídico, a revisão dos termos contratuais é possível quando fatos supervenientes os tornem demasiadamente onerosos ao consumidor. Diferentemente da teoria da imprevisão, para a revisão das cláusulas consumeristas, a teoria da base objetiva dispensa a ocorrência de fato extraordinário, demandando apenas a modificação das circunstâncias presentes quando da contratação e a consequente onerosidade ou desproporção da obrigação do consumidor.

Vale ressaltar, entretanto, que a aplicação das normas protetivas do consumidor, por si só, não implica na nulidade das cláusulas e nem desobriga os contratantes de cumprir o pactuado. Deve haver, com efeito, prova de todas as ilegalidades apontadas, tal como se se tratasse de relação contratual regida exclusivamente pelo Código Civil. Noutras palavras, a revisão de encargos contratuais é admitida em situações excepcionais, consoante restou decidido no REsp 1.061.530/RS, dotado de efeito vinculante.

Além disso, saliente-se que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado (art. 113, §1º, I, do CC), e que os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e boa-fé tanto nas tratativas quanto na execução contratual (art. 422 do CC).

Demais disso, não se pode olvidar que os contratos possuem uma função social (art. 421 do CC) e, sem exceções, deliberações em demandas individuais tem o condão de, não raras vezes, impactar uma gama de relações jurídicas e prejudicar um sem-número de consumidores, já que os fornecedores de serviço (instituições financeiras, concessionárias de serviço público, construtoras e incorporadoras imobiliárias etc.) tendem a embutir no preço e nas taxas de juros as condenações pretéritas que sofrem – o que é normal e ínsito ao exercício da empresa (art. 966 do CC). Ou seja, o reconhecimento desarrazoado de pretensão consumerista individual, a depender das circunstâncias, é hábil a ensejar prejuízo a outros consumidores e à economia como um todo, motivo pelo qual a fixação dos valores a serem restituídos devem ser ponderados.

É oportuno consignar que o contrato em testilha foi firmado antes do advento da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SANTANA DE PARNAÍBA

FORO DE SANTANA DE PARNAÍBA

2ª VARA CÍVEL

RUA PROFESSOR EUGENIO TEANI, 215, Santana de Parnaíba - SP -
CEP 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Lei 13.786/18, de modo que a ela não se submete. Nesse sentido:

CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. LEI 13.786/2018. INAPLICABILIDADE NO CASO. CONTRATO FIRMADO ANTERIORMENTE À ENTRADA EM VIGOR DA LEI. CABÍVEL A RETENÇÃO DE NO MÁXIMO VINTE POR CENTO DOS VALORES PAGOS PELOS PROMITENTE-COMPRADORES. PRECEDENTES. 1. A Lei 13.786/2018 (Lei do Distrato) somente se aplica aos contratos firmados após a sua entrada em vigor. 2. A jurisprudência pátria, tanto nesta corte quanto no c. Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que nos distratos efetuados por culpa do promitente-comprador, o valor retido pelo promitente-vendedor a título de arras confirmatórias não pode exceder 20% dos valores desembolsados. 3. Para compromissos de compra e venda de imóveis, até seria válida a cláusula contratual que transfere para o promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão, fosse previamente informado ao promissário comprador, e que o pagamento ao corretor fosse comprovado. 4. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1005933-57.2020.8.26.0576; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)

Para além disso, importa memorar que o atual Código Civil – e o ordenamento jurídico privado como um todo – é regido e fundamentado por três supra princípios, dentre os quais se destacam o da eticidade e o da sociabilidade. Pelo primeiro, dispensa-se especial preocupação à ética e à boa-fé, sobretudo com a boa-fé objetiva, que existe no plano da conduta de lealdade dos participantes negociais. Pelo segundo, o ordenamento jurídico se afasta do cunho individualista para vangloriar o desenvolvimento social a partir de institutos próprios para tanto, como o da função social dos contratos (art. 421 do CC).

Nessa linha, os negócios jurídicos de toda e qualquer ordem devem ser interpretados conforme a boa-fé e corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado (art. 113, §1º, I, do CC), e os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e boa-fé tanto nas tratativas quanto na execução contratual (art. 422 do CC).

Especificamente quanto ao princípio da boa-fé objetiva, dele decorre a imposição de deveres anexos, ou colaterais, de aviso, informação, colaboração e solidariedade recíproca antes, durante e após a execução do contrato. Esses deveres são inerentes ao processo obrigacional, sendo impostos ainda que não expressos no instrumento. Noutras palavras, “o paradigma da autonomia privada vem cedendo substancial e paulatinamente, com ênfase em contratos de massa e de execução continuada, como o seguro-saúde, sofrendo o influxo da


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SANTANA DE PARNAÍBA
FORO DE SANTANA DE PARNAÍBA
2ª VARA CÍVEL
**RUA PROFESSOR EUGENIO TEANI, 215, Santana de Parnaíba - SP -
CEP 06502-025**
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

denominada boa-fé objetiva, que identifica a relação obrigacional como um processo dinâmico.”¹.

Já com relação à função social dos contratos, é necessário consignar que, sem exceções, deliberações em demandas individuais tem o condão de, não raras vezes, impactar uma gama de relações jurídicas e prejudicar um sem-número de consumidores, já que os fornecedores de serviço (instituições financeiras, concessionárias de serviço público, construtoras e incorporadoras imobiliárias etc.) tendem a embutir no preço e nas taxas de juros as condenações pretéritas que sofrem – o que é normal e ínsito ao exercício da empresa (art. 966 do CC). Ou seja, o reconhecimento desarrazoado de pretensão consumerista individual, a depender das circunstâncias, é hábil a ensejar prejuízo a outros consumidores e à economia como um todo, motivo pelo qual a fixação dos valores a serem restituídos deve ser ponderada.

Pois bem.

O documento entranhado à fl. 117 estabelece o prazo de conclusão de 24 meses, podendo variar se verificada a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Assim, considerando que a estimativa foi realizada em novembro de 2013, as obras deveriam ter sido concluídas até novembro de 2015, obras estas que consistiriam em terraplenagem das ruas, drenagem das águas pluviais, sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto, rede de energia elétrica e iluminação pública.

No entanto, no caso em apreço, o TVO final foi expedido apenas em 31 de julho de 2023, que configura a data da entrega definitiva dos lotes.

Por oportuno, ressalto que a Lei nº 6.766/79 tem como principal objetivo estabelecer normas gerais para o parcelamento do solo urbano, a fim de ordenar o crescimento das cidades e garantir o adequado funcionamento da infraestrutura urbana. Essa legislação trata, especialmente, das diretrizes para a criação de loteamentos e condomínios no âmbito urbano.

Entretanto, a referida lei não versa diretamente sobre prorrogação de prazos para a entrega de obras em empreendimentos imobiliários. As disposições contidas na Lei 6.766/79, mais especificamente o art. 7º, aplica-se apenas à relação existente entre o município e a loteadora.

Esse é, inclusive, o entendimento do E. TJSP:

¹ MARTINS-COSTA, Judith. **A boa-fé no Direito Privado**. 1ª. Ed., 2ª. Tir.RT, 2000, p. 381.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SANTANA DE PARNAÍBA
FORO DE SANTANA DE PARNAÍBA
2ª VARA CÍVEL
**RUA PROFESSOR EUGENIO TEANI, 215, Santana de Parnaíba - SP -
CEP 06502-025**
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Compra e venda de imóvel – Loteamento – Atraso na entrega das obras – Cláusula que prevê a prorrogação do prazo, com remissão à Lei nº 6766/79 que se mostra abusiva – Normas da Lei de Parcelamento e dispositivos do Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelas rés e por autarquia municipal responsável pelos serviços de água e esgoto que não interferem na relação travada entre as demandadas e os adquirentes – Ausência de qualquer das causas eximentes da responsabilidade das rés – Lucros cessantes devidos – Modificação, todavia, do termo final de incidência - Recurso parcialmente provido.²

Constatado o atraso da obra, faz-se necessária a análise do lucro supostamente obstado pela demora na entrega do imóvel.

É inequívoco, dessa forma, que a parte autora foi obstada de utilizar-se do imóvel objeto dos autos entre dezembro de 2015 – prazo para a entrega – e julho de 2023 – data da entrega do empreendimento.

Presume-se o prejuízo do promitente comprador, quando há atraso na entrega do imóvel. Esse entendimento, outrossim, foi manifestado pelo E. TJSP ao editar a súmula nº 62: *"Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio"*.

Ademais, o Tribunal Bandeirante já estabeleceu que a presunção se opera, independente da natureza do negócio celebrado entre as partes (destaquei):

Apelação. Compromisso de compra e venda. Indenização. Atraso na entrega da obra. Parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Parcial cabimento. Previsão contratual de conclusão das obras de infraestrutura e de entrega do empreendimento. Descumprimento do prazo. Impossibilidade de invocação do prazo de 04 (quatro) anos previsto na Lei n. 6.766/1979. Atraso na entrega do imóvel. Caso fortuito ou força maior não caracterizados. Lucros cessantes devidos durante o período de mora da promitente vendedora. Prejuízo presumido, independente da prova da valorização do imóvel ou da finalidade da transação. Precedentes do STJ e do TJSP. Manutenção da taxa mensal de 0,5% do valor atualizado do contrato, por cada mês de atraso. Despesas de condomínio e IPTU devidas somente após a efetiva entrega das chaves. Se não houve imissão na posse do imóvel com a entrega das chaves, é abusivo que essas despesas fiquem a cargo do consumidor, uma vez que se referem a encargos inerentes à posse e fruição do imóvel. multa contratual invertida. Tese não aplicável, na hipótese. Ausência de sua previsão, não se confundindo com as arras, previstas no contrato. Ademais, não haveria cumulação com lucros cessantes. Tema 970/STJ. Afastamento dessa condenação. Necessidade. Sentença reformada nesse ponto. Apelação

² (TJSP; Apelação Cível 1010460-88.2016.8.26.0577; Relator (a): A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2017; Data de Registro: 06/03/2017)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SANTANA DE PARNAÍBA

FORO DE SANTANA DE PARNAÍBA

2ª VARA CÍVEL

RUA PROFESSOR EUGENIO TEANI, 215, Santana de Parnaíba - SP -
CEP 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

parcialmente provida.³

Por óbvio, a inexistência de benfeitoria no imóvel não obsta ao adquirente que obtenha renda, uma vez que no ordenamento pátrio são admitidas diversas fôrmas de exploração do imóvel.

Outrossim, o patamar exigido pela autora, além de congruente à jurisprudência, mostra-se razoável. Razão pela qual, é de rigor o arbitramento da indenização por danos materiais por lucros cessantes.

Lado outro, é devida a indenização da parte autora pelos IPTUs e despesas condominiais relativos aos exercícios em que não estavam na posse do imóvel, conforme o pacífico entendimento jurisprudencial:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR PELAS DESPESAS DO IMÓVEL. AUSÊNCIA. TERMO INICIAL. IMISSÃO NA POSSE.

1. A ausência de decisão acerca de dispositivo legal indicado como violado impede o conhecimento do recurso especial.
2. O atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Precedentes.
3. A responsabilidade do promitente comprador pelas despesas do imóvel, como condomínio e IPTU, somente se dá a partir da imissão na posse, a qual ocorre com o recebimento das chaves. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.961.537/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Finalmente, registre-se que o julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão, de modo que não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão⁴.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados na inicial para **CONDENAR** as requeridas, solidariamente, ao pagamento mensal de 0,5% do valor do imóvel

³ (TJSP; Apelação Cível 1005711-18.2022.8.26.0286; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2023; Data de Registro: 04/08/2023)

⁴ STJ. 3ª Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SANTANA DE PARNAÍBA

FORO DE SANTANA DE PARNAÍBA

2ª VARA CÍVEL

RUA PROFESSOR EUGENIO TEANI, 215, Santana de Parnaíba - SP -
CEP 06502-025**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**

durante o período de inadimplência (01/12/2015 – 31/07/2023), e ao ressarcimento dos IPTU's pagos no período mencionado. Sobre a quantia incidirá correção monetária e juros moratórios nos termos contratuais desde os respectivos vencimentos ou pagamentos, e, se ausente previsão contratual de índice de atualização monetária e taxa de juros, aplica-se a tabela prática do E. TJSP e juros moratórios de 1% ao mês desde os respectivos vencimentos ou pagamentos e até 29/08/2024 (inclusive), termo inicial da vigência do art. 5º, II, Lei nº 14.905/24, e a partir de quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC⁵.

Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sucumbente, condeno as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, em honorários sucumbenciais, que ora fixo em 10% do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º do CPC. A verba sucumbencial deverá ser igualmente rateada pelas rés.

Oportunamente, archive-se.

P. I. C.

Santana de Parnaíba, 23/04/2025.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

⁵ O art. 406, § 1º, do CC/02, em sua nova redação, diz que os juros correspondem à SELIC menos o IPCA. Sendo o IPCA já devido por força da correção monetária (art. 389, parágrafo único), tem-se que, no período em que há contagem concomitante de juros de mora e correção monetária, os encargos seguiriam a seguinte fórmula: Taxa total = SELIC – IPCA + IPCA, o que resulta em Taxa total = SELIC.